

سخت‌گیری و مدیریت یا سانسور و انسداد: سیاست آلمان درباره فضای مجازی

سال گذشته برای کاربران و مسئولان شبکه‌های اجتماعی در آلمان، سال متفاوتی بود؛ سالی که با اجرای قانون «نتز دی جی» در شبکه‌های اجتماعی آلمانی آغاز شد. بر اساس آمار منتشرشده در رسانه‌های آلمان، ۹۰٪ کاربران اینترنت این کشور، عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و از آنجا که در سال‌های اخیر، موج یادداشت‌ها و نظرات نژادپرستانه و توهین‌آمیز در فضای شبکه‌های اجتماعی آلمانی افزایش یافته‌است، مسئولان دولتی تصمیم گرفتند تا قوانینی برای مقابله با محتوای نژادپرستانه، توهین‌آمیز و افراطی در اینترنت وضع کنند؛ قوانینی که به گفته بسیاری، یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است!

سال ۲۰۱۵ میلادی را می‌توان آغاز وضع قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی در آلمان دانست. در آن سال، سیاست درهای باز «آنگلا مِرکل»، صدر اعظم آلمان، باعث شد که شمار زیادی از آوارگان جنگی از سوریه، عراق و افغانستان وارد آلمان شوند. اما از زمان انتشار خبرهای مربوط به پذیرش گسترده پناهجویان در آلمان، شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک با پُست‌ها و یادداشت‌های نژادپرستانه خود، به مهاجران و یا حتی برخی از سیاستمداران آلمانی که حامی مدارا با پناهجویان بودند، حمله کردند.

«هایکو ماس»، وزیر دادگستری وقت آلمان، در آن زمان از مدیران فیس‌بوک خواست تا کمیته ویژه‌ای برای مقابله با نفرت‌پراکنی در این شبکه تشکیل دهند. مسئولان فیس‌بوک نیز این خواسته را پذیرفتند و به مقامات دولت فدرال آلمان اطمینان دادند که بیشتر به اینگونه مطالب رسیدگی کنند. این‌ها در حالی است که درخواست وزیر آلمانی با انتقادات زیادی در سطح جامعه مواجه شد. بسیاری معتقد بودند که این کار او باعث محدودیت آزادی بیان در جامعه آلمان می‌شود. در این میان، شمار پیام‌های نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی نیز در حال افزایش بود. با وجود این، مسئولان شبکه اجتماعی فیس‌بوک به دلیل نگرانی از برخورد کاربران خود حاضر نشدند اقدامی انجام دهند. بعدها آنان در پاسخ به اعتراضات مدعی شدند که اینگونه پیام‌ها با استانداردهای این شبکه مغایرتی ندارند. اما چنین اظهارنظرهایی وزیر دادگستری وقت آلمان را عصبانی کرد. هایکو ماس در نامه‌ای به مسئولان فیس‌بوک نوشت: «اینترنت مکانی برای انجام اعمال خلاف قانون نیست و نباید از آن برای تحریک مردم به اقدامات نژادپرستانه و پخش پیام‌هایی استفاده شود که جرم محسوب می‌شوند».

در آن زمان، بنیاد فیس‌بوک نیز در پاسخ به وزیر دادگستری آلمان اعلام کرد که تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار پیام‌های نژادپرستانه به کار خواهد برد. با وجود این، بر اساس آمارهای دولت فدرال، در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز تعداد نظرات و مطالب نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی آلمان افزایش داشت. اما

این روند ادامه نیافت؛ چراکه پارلمان آلمان اواسط سال ۲۰۱۷، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، فیسبوک، توئیتر و یوتیوب موظف بودند محتویات مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت پاک کنند. اقدام علیه نظم عمومی، ترغیب افراد برای ارتکاب جرم و تأیید آن، مزاحمت جنسی، نفرت پراکنی، تشکیل گروه‌های تروریستی و توهین به پیروان ادیان از جمله مواردی بودند که در این قانون بدان اشاره شده بود.

البته تصویب چنین قانونی با اعتراض گروه‌های مختلف در آلمان روبه‌رو شد. مخالفان معتقد بودند که این قانون باعث محدود شدن آزادی بیان و عقیده در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. برخی نیز می‌خواستند تا این قانون اصلاح شود. با این اوصاف، مسئولان شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند که به خواسته نمایندگان پارلمان آلمان تن دردهند. البته آن‌ها اعلام کردند که برای رسیدگی به این شکایات نیاز به زمان دارند. بدین ترتیب، رسیدگی به شکایات و کنترل مطالب کاربران شبکه‌های اجتماعی به سال ۲۰۱۸ میلادی موکول شد.

با شروع سال ۲۰۱۸ میلادی، آلمان قانون «نتز دی جی» را در راستای کاهش اظهارات و مطالب غیرقانونی و نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، توئیتر، گوگل، اسنپ‌چت و اینستاگرام به اجرا گذاشت. بدین ترتیب، مسئولان این شبکه‌ها موظف شدند تا در صورت دریافت شکایت، مطالبی را که با هدف تهدید به خشونت، دعوت به حمله و یا اظهارات نژادپرستانه منتشر شده‌اند، در مدت زمان ۲۴ ساعت حذف کنند و یا اگر روند قانونی پیچیده‌تر باشد، در مدت هفت روز برای حذف آن اقدام کنند. در این میان، کاربران اینترنتی می‌توانند نقض این قانون را به دفتر فدرال دادگستری آلمان گزارش دهند. اگر این شرکت‌ها قوانین را نقض کنند، مجبور به پرداخت جریمه‌ای تا ۵۰ میلیون یورو خواهند شد. همچنین، شرکت‌های اینترنتی موظف شده‌اند تا سالانه گزارشی درباره چگونگی حذف مطالب منتشرشده و دلایل آن ارائه کنند.

این‌ها در حالی است که از نگاه بسیاری از نمایندگان شبکه‌های اجتماعی، این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان محسوب می‌شود. آن‌ها می‌گویند که زمان تعیین‌شده برای حذف مطالب کافی نیست و منجر به سانسور خواهد شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز معتقدند که مسئولان شرکت‌های اینترنتی ممکن است برای جلوگیری از جریمه‌ها با احتیاط رفتار کنند. بدین ترتیب، پیام‌های زیادی بی‌سبب حذف خواهند شد. در این میان، برخی از کاربران توئیتر مدعی شده‌اند که تنها نظرات انتقادی آن‌ها حذف شده‌است، در حالی که هنوز بسیاری از مطالب توهین‌آمیز در صفحات توئیتر دیده می‌شود. گروهی از کاربران فیس‌بوک نیز از این شبکه شکایت کرده‌اند. آنان معتقدند که بسیاری از مطالب بی‌آنکه مغایر با قوانین آلمان یا فیس‌بوک باشند، از صفحات کاربران حذف شده‌اند.

با وجود این اعتراض‌های بسیار، «الکساندر گُخ اسکِیبا»، رئیس انجمن صنایع اینترنتی (ECO) که به عنوان نهادی مستقل بر شکایات در آلمان نظارت دارد، معتقد است که این قوانین می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند. او در این زمینه گفته‌است:

«سال ۲۰۱۷ میلادی شاهد ثبت آمار شکایات از شبکه‌های اجتماعی بودیم، به گونه‌ای که این شکایات نسبت به سال پیش از آن، ۲/۱۱٪ افزایش داشت. در این سال، در مجموع ۲۷۶۶۰ شکایت در این زمینه ثبت شد که در این میان، شکایات در ارتباط با نژادپرستی افزایش درخور توجهی داشت. البته این در حالی است که بر اساس قوانین آلمان، ۷۶٪ شکایات مطرح‌شده اصلاً جرم محسوب نمی‌شوند!».

«نادینه شون»، رئیس فراکسیون اتحادیهٔ دمکرات مسیحی در بوندستاگ نیز در این زمینه گفته‌است:

«حتی این قانون هم نمی‌تواند کاملاً جلوی انتشار مطالبی با محتوای نژادپرستانه یا توهین‌آمیز را بگیرد. اما این اقدام باعث می‌شود که تهدید به مرگ افراد و نیز دعوت برای شورش از صفحات شبکه‌های اجتماعی پاک شوند و بدین ترتیب، کمتر شاهد گسترش چنین عقایدی خواهیم بود».

اختلافات موافقان و مخالفان این قانون در آلمان هنوز نیز ادامه دارد، اما دفتر دادگستری فدرال برای اینکه متوجه شود حق با کدام گروه است، هر شش ماه یک بار، گزارش‌های مربوط به عملکرد رسانه‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. بدین ترتیب، مشخص می‌شود که آیا چنین قانونی بر آزادی بیان در آلمان تأثیرگذار بوده‌است یا نه.

تهیه و تنظیم:

بخش مطالعات رسانه‌ای رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان